

Combate às Facções Criminosas: Propostas Legislativas, Executivas e Judiciárias

Nos últimos anos, o Brasil testemunhou o crescimento e a ousadia de facções criminosas com estrutura quase paramilitar, **profundo enraizamento social** e **poder bélico** comparável ao de exércitos regulares de pequenos países. A gravidade da ameaça ficou evidente em operações recentes: em outubro de 2025, uma ação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho resultou em **121 mortos** (incluindo 4 policiais), com criminosos empregando **táticas de guerra** – uso de drones lançando explosivos, armamentos pesados e uniformes de camuflagem ¹ ². Investigadores já encontraram até **fábricas clandestinas de fuzis** operadas por essas organizações ³. Relatórios de inteligência revelam o enorme poder financeiro: apenas no último ano, o Comando Vermelho teria movimentado cerca de **R\$ 6 bilhões** em atividades ilícitas, chegando a criar um *banco digital* para lavar dinheiro do tráfico ⁴. Essas facções – como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o próprio CV – **infiltram-se nas comunidades e nas instituições**, explorando a fragilidade do Estado. Diante desse cenário, é preciso uma resposta abrangente que envolva **medidas legislativas, iniciativas do Executivo e aprimoramentos judiciais**, a fim de dotar o Estado brasileiro de instrumentos eficazes para enfrentar e **erradicar o crime organizado**. A seguir, propõem-se **sugestões articuladas em cada âmbito**, com base em experiências comprovadas (nacionais e internacionais), todas embasadas em informações atualizadas até 30 de outubro de 2025, conforme as normas legais e de pesquisa vigentes.

Medidas Legislativas

1. Aprimoramento das Leis Anticrime e Conceitos Legais: O Brasil já dispõe de marcos legais importantes, como a **Lei nº 12.850/2013** (Lei de Organizações Criminosas) – que define organização criminosa e prevê meios especiais de investigação (infiltração policial, delação premiada, etc.) – e o **“Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019)**, que endureceu diversos dispositivos penais. Esse pacote ampliou, por exemplo, o rigor do **Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)** nas prisões: a duração máxima passou de 360 dias para **2 anos**, com possibilidade de renovações sucessivas ⁵ ⁶, restringindo ainda mais as visitas e comunicações de presos perigosos. Ademais, líderes de organizações criminosas agora devem cumprir RDD **obrigatoriamente em presídios federais** de segurança máxima ⁷, isolando-os de suas bases estaduais. Também foi alterada a Lei nº 11.671/2008, estendendo o prazo de permanência inicial em penitenciária federal de 360 dias para **3 anos**, renováveis conforme necessidade ⁸. Essas mudanças legislativas **já em vigor** reforçam o arcabouço jurídico, mas novos ajustes são necessários.

2. Novo Projeto de Lei Antifacção – foco em finanças e punições: Em 2025, o Ministério da Justiça elaborou um *Projeto de Lei Antifacção* para modernizar a legislação de combate às organizações criminosas ⁹. A proposta inova ao **asfixiar financeiramente** as facções: permite **intervenção judicial em empresas** usadas pelo crime (com nomeação de gestor e bloqueio de operações) e **suspensão de contratos públicos** dessas empresas ¹⁰. Visa impedir que facções e milícias lavem dinheiro via negócios aparentemente legais – um mecanismo inspirado em práticas internacionais de confisco ampliado de bens. O projeto também reforma a gestão de ativos apreendidos: determina a **venda rápida (alienação extraordinária)** de bens confiscados em até 30 dias (regra geral, e não exceção) e a conversão imediata de moedas estrangeiras ou criptomoedas em reais, destinando os recursos a fundos públicos de segurança e antidrogas ¹¹ ¹². Outra inovação é tipificar de forma qualificada a atuação de facções: cria-se um tipo penal específico para organizações que *controlam territórios por*

violência ou coação, com pena elevada (8 a 15 anos) e classificação como **crime hediondo** ¹³. Isso mira explicitamente facções como PCC, CV e milícias, tornando mais gravosa a punição de seus integrantes-chave. O projeto endurece ainda as penas gerais: por exemplo, propõe elevar a pena-base do crime de organização criminosa (hoje 3 a 8 anos) para **5 a 12 anos**, além de prever qualificadoras para líderes e financiadores. Tais mudanças aproximam-se de legislações estrangeiras como a **Lei RICO** dos EUA (que pune severamente a participação em *racketeering* e permite atingir chefes de organizações) e a **associação mafiosa** da Itália (artigo 416-bis do Código Penal italiano, que criminaliza quem participa de associações do tipo mafioso).

3. Confisco de bens e descapitalização: Uma medida legislativa crucial é **ampliar o confisco de patrimônios ilícitos**. O Pacote Anticrime de 2019 já introduziu no Código Penal o chamado *confisco alargado* (art. 91-A do CP), permitindo que bens do condenado, desproporcionais à renda lícita declarada, sejam perdidos em favor do Estado. O novo Projeto Antifacção vai além ao prever o *perdimento extraordinário de bens* mesmo antes da condenação final: durante o processo, se o investigado não comprovar a origem lícita de certos bens, o juiz pode decretar a perda desses ativos ¹⁴ ¹⁵. Essa ideia, inspirada no modelo norte-americano de *civil forfeiture*, visa golpear as fortunas acumuladas por facções. **Importante:** deve-se calibrar essa medida com cautela jurídica – no projeto, discutiu-se impedir que mesmo um réu absolvido por falta de provas recupere os bens não justificados, o que gerou críticas por afronta à presunção de inocência ¹⁶ ¹⁵. Logo, recomenda-se que o Congresso aperfeiçoe a redação para **condicionar o confisco à condenação**, evitando inconstitucionalidades, mas sem abrir brechas para a organização reaver recursos ilícitos.

4. Endurecimento da resposta penal e novas tipificações: Além de criar o tipo qualificado para domínio territorial, outras propostas legislativas em debate preveem **pena maior para líderes** de facção e **agravantes** para crimes cometidos em contexto de organização criminosa. Está em discussão no Congresso tornar **indelegável** ou mais rígida a **progressão de regime** para condenados ligados a facções violentas. A PEC 18/2025 (veja item executivo abaixo) sugere vedar progressão a presos de altíssima periculosidade enquanto perdurar a ameaça ¹⁷ ¹⁸. Outra frente legislativa avalia **reclassificar certos crimes** vinculados a facções: por exemplo, projetos para tratar **roubo/furto de cargas ou combustíveis** (atividades usadas por facções para financiar-se) como crimes contra a *ordem econômica* e não mero patrimônio, elevando penas ¹⁹. Há também parlamentares propondo um **“Marco Legal de Combate ao Crime Organizado”** alternativo (PL liderado pelo Dep. Paulo Bilynskyj) com foco em infiltração financeira e punição mais severa a chefes ²⁰. No espectro mais extremo, discute-se se facções como PCC e CV poderiam ser enquadradas como **organizações terroristas**. Embora a Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016) hoje não as alcance (por lhes faltar motivação político-ideológica explícita), setores defendem uma alteração legal para classificar atos orquestrados por facções (como ataques a cidades, sabotagem de infraestrutura, ou aterrorização da população) como terrorismo – o que traria **sanções ainda mais graves** e possibilidade de emprego ampliado das Forças Armadas. Essa proposta, contudo, exige cuidado: a definição de terrorismo deve ser precisa para não violar garantias e a Lei 13.260/2016 foi deliberadamente restritiva para evitar abusos.

5. Bloqueio de comunicações criminosas: Um consenso é que o Estado precisa cortar a comunicação dos líderes presos com seus subordinados nas ruas. Assim, tramita no Congresso o **PL 4389/2024**, que torna **obrigatória a instalação de bloqueadores de sinal de celular em todos os presídios do país** ²¹ ²². *Pela proposta, em até 180 dias da lei, todas as penitenciárias devem estar equipadas com bloqueadores homologados pela Anatel, evitando que detenções se tornem centrais de comando do crime. O projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara, sob relato do Dep. Sargento Fatur, que ressaltou ser uma “aberração” a liberdade atual de uso de telefones por presos* ²³. *Essa medida legislativa virá respaldar iniciativas executivas já em curso e eliminar a “vulnerabilidade estrutural” apontada – crimes ordenados de dentro das celas* ²⁴. *Cumpra lembrar que o STF decidiu que somente a União pode legislar sobre telecomunicações em presídios (ADI 5356/DF, julgada em 2020), derrubando leis estaduais sobre o*

tema ²⁵. Portanto, é fundamental uma lei federal uniforme. Em complemento, discute-se autorização legal para monitoramento excepcional de conversas de advogados com clientes presos, quando houver fortes indícios de que o advogado atua como mensageiro do crime. O PL Antifacção sugere permitir gravação ambiental de parlatório com autorização judicial expressa ²⁶ ²⁷. Embora vise coibir os chamados “pombos-correio” (advogados que transmitem ordens de facção), essa ideia enfrenta resistência por possivelmente ferir o sigilo profissional e o direito de defesa (art. 5º, LV, CF) ²⁸. Uma alternativa debatida seria punir mais duramente o advogado* comprovadamente envolvido com organização criminosa, sem institucionalizar a quebra generalizada de sigilo, preservando a confiança na relação advogado-cliente.

6. Atualização do Código Penal e da legislação processual: Paralelamente, deve-se promover uma revisão abrangente do **Código Penal de 1940**, incorporando os novos delitos ligados ao crime organizado e adequando penas à gravidade contemporânea (por exemplo, o crime de milícia privada – art. 288-A CP – introduzido em 2012, pode ter penas revistas para equipará-lo a organização criminosa armada, dada sua periculosidade). No âmbito processual, o **Código de Processo Penal** deve assegurar celeridade e eficiência na persecução de organizações complexas: o projeto em discussão propõe prazos rápidos para decisões judiciais em investigações de facções (10 dias para despachos em medidas investigativas, 48h para manifestações do MP, etc.) ²⁹. Isso ajudaria a evitar **dilação excessiva de processos**, estratégia comum da defesa de líderes criminosos para postergar punições. Outras possíveis inovações legais incluem **mecanismos de julgamento concentrado** de membros de facção (inspirados nos *maxi trials* italianos contra a máfia, que julgaram centenas de réus em um só procedimento). Para viabilizar isso sem ferir garantias individuais, pode-se adaptar as regras de reunião de processos e competência por conexão, além de investir em estrutura judiciária especial (grandes salas, videoconferência). Enfim, a legislação brasileira deve estar **em constante evolução**, aprendendo com as experiências exitosas de outros países e fechando brechas utilizadas pelo crime organizado, tudo isso **sem sacrificar os pilares do Estado de Direito**.

Medidas no Âmbito do Poder Executivo

1. Integração e Inteligência Unificadas: No enfrentamento a facções multicêntricas, a ação do Executivo precisa ser **integrada entre União, estados e municípios**. Uma iniciativa relevante é a **PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025)**, proposta pelo Governo Federal, que visa dar status constitucional ao *Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)* ³⁰. Colocar o SUSP na Constituição garantirá *continuidade institucional* à cooperação entre forças de segurança, semelhante ao que ocorre com o SUS na saúde ³¹. Em outras palavras, busca-se criar “um SUS para combater o crime” ³², com padronização de protocolos, compartilhamento de informações e planejamento conjunto. Atualmente, a fragmentação é um entrave – cada estado opera bancos de dados próprios de antecedentes, mandados, etc., dificultando ações interestaduais ³³. Com a PEC, a União poderá estabelecer **diretrizes nacionais de segurança** e coordenar esforços contra o crime organizado que atua em rede nacional/transnacional ³⁴ ³⁵. Importante: **integrar não é centralizar** – a proposta preserva a autonomia policial dos estados, mas cria bases comuns de dados, comunicação e treinamento ³⁶ ³⁷. Exemplos concretos dos benefícios da integração já foram vistos: em 2025, a operação **Carbono Oculto** – maior ação integrada da história brasileira – uniu órgãos federais (Polícia Federal, Receita, etc.) e estaduais para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro de combustíveis ligado a facções, cumprindo mandados em 8 estados simultaneamente ³⁸ ³⁹. A operação bloqueou milhões em bens e apreendeu arsenais sem confrontos letais, servindo de *modelo* do que a coordenação pode alcançar ⁴⁰ ⁴¹. O Executivo deve instituir **centros de comando integrados** permanentes para monitorar facções, sobretudo em crises – a criação, em 2025, de um *escritório emergencial de combate ao crime organizado* no Rio de Janeiro (após uma escalada de violência) ilustra essa necessidade ⁴². Segundo o Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, essa força-tarefa local é o embrião do que se pretende com a PEC: alinhamento entre forças **federais, estaduais e municipais** contra o crime organizado, sem disputas de competência ⁴³.

2. Fortalecimento da Polícia Federal e Forças-Tarefa Especiais: O Executivo deve utilizar ao máximo a capacidade investigativa da **Polícia Federal** no combate às facções. A PF, por mandato constitucional, atua em crimes transnacionais (como tráfico internacional) e, pela PEC proposta, passaria a ter atuação explícita contra organizações criminosas de âmbito interestadual ou internacional ³⁵. É preciso **expandir quadros e recursos da PF**, criando divisões especializadas (semelhantes às *Safe Streets Task Forces* do FBI ou à *Direção Investigativa Antimáfia* italiana) dedicadas exclusivamente a desarticular facções. Tais unidades podem atuar em *forças-tarefa conjuntas* com polícias estaduais e Ministério Público. Uma estratégia exitosa é replicar nacionalmente modelos já usados em alguns estados, como os **GAECOs** (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) dos Ministérios Públicos, integrando-os com policiais federais, auditores da Receita e outros órgãos em operações coordenadas. O Executivo Federal, por meio da Senasp/MJ, pode liderar **operações integradas periódicas** atacando pontos nevrálgicos: fronteiras (para coibir tráfico de armas/drogas), rotas de contrabando, lavagem de dinheiro e núcleos financeiros das facções. A cooperação internacional também é fundamental – em junho de 2025, Brasil e Itália **assinaram acordo inédito** para criar uma força-tarefa bilateral de investigação permanente, trocando informações e alinhando estratégias contra o PCC e a máfia 'Ndrangheta ⁴⁴ ⁴⁵. Essa parceria, motivada por uma descoberta de aliança entre PCC e máfia calabresa no tráfico de cocaína, já rendeu frutos com a prisão e extradição de um capo italiano refugiado no Brasil ⁴⁶. O Executivo deve buscar acordos semelhantes com países vizinhos (Paraguai, Colômbia, Peru – fontes de armas e drogas) e grandes potências (EUA, Europa) para **inteligência e treinamento**. Aqui cabe citar o exemplo norte-americano de sucesso contra gangues e máfias: a criação de **equipes conjuntas** multiagência (FBI, DEA, ATF, polícia local) com uso intensivo de inteligência de sinais, vigilância eletrônica e infiltrados. No Brasil, a **inteligência policial** precisa ser modernizada: o projeto de lei em trâmite prevê ampliar a criação de *identidades falsas robustas* (CPF, histórico bancário fictício, empresas de fachada) para agentes infiltrados ⁴⁷, aumentando a eficácia em operações longas. O Executivo deve investir em tecnologias como **monitoramento de redes sociais e comunicações criptografadas**, usando ferramentas de *big data* para mapear estruturas criminosas, sempre sob supervisão legal.

3. Controle de Armas e Repressão ao Poderio Bélico: Diante do arsenal de guerra nas mãos de facções, o Executivo deve intensificar o **controle de armas** no mercado interno e fronteiras. É indispensável retomar políticas de desarmamento civil – reduzindo desvios de armas legais – e aprimorar a repressão ao tráfico internacional de armamentos (grande parte dos fuzis do crime vem de fora, incluindo remessas furtadas de forças armadas estrangeiras ⁴⁸). A Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, em apoio, podem estabelecer **barreiras inteligentes** nas rotas de entrada de armamento (especialmente na tríplice fronteira e na fronteira com a Venezuela, de onde já se apreenderam fuzis de uso militar). O emprego das Forças Armadas em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) deve permanecer **excepcional**, mas pode ser acionado em situações críticas de domínio territorial de facções, como já ocorreu em intervenções no Rio de Janeiro. O aprendizado de operações anteriores mostra que a simples ocupação militar temporária não resolve se não vier acompanhada de investigação e desmonte das redes financeiras e de comando – portanto, a atuação militar deve ser cirúrgica, por exemplo para **isolar áreas conflagradas** enquanto equipes policiais fazem buscas e prisões com mandados. Além disso, é necessário equipar melhor as polícias: *drones anti-drones*, sistemas de detecção de explosivos, blindados para operações urbanas e armamento compatível para enfrentar criminosos fortemente armados. Em 2025, na fatídica operação do Rio já citada, os criminosos usaram **drones FPV carregando granadas** e *jammer* de GPS ² – o Estado precisa estar um passo à frente, adquirindo tecnologia para neutralizar esses dispositivos (por exemplo, *drones jammers* e armas de interferência). **Profissionalização e treinamento tático** das polícias é imperativa: unidades como BOPE, CORE e similares devem receber cursos constantes em técnicas de guerra urbana, negociação de reféns e coleta de inteligência em área conflagrada, para minimizar riscos a inocentes.

4. Reformas no Sistema Prisional: O Executivo, responsável pela administração penitenciária (federal e indireto sobre a estadual via financiamento e diretrizes), tem papel central na **neutralização das facções dentro das cadeias**. Como ênfase, é preciso **expandir o Sistema Penitenciário Federal** de segurança máxima: atualmente são apenas 5 presídios federais, com poucas vagas, usados para isolar lideranças. A construção de novas unidades federais ou de **alas de segurança máxima estaduais** (com os mesmos padrões) permitirá abrigar mais chefes de facção longe de seus redutos. Programas de transferência de presos perigosos devem continuar e ser agilizados – desde 2019, a permanência inicial em presídio federal passou a até 3 anos ⁸, e o STJ tem firmado jurisprudência de que, se persistirem os motivos que justificaram a transferência (ameaças, risco de comando do crime), esse prazo pode ser renovado sem necessidade de fato novo, bastando decisão judicial fundamentada ^{49 50}. **Ou seja, o isolamento pode prolongar-se enquanto o preso representar perigo. Entretanto, o Judiciário também adverte sobre a necessidade de equilíbrio: a ministra Maria Thereza de Assis Moura (STJ) lembrou que mesmo diante da gravidade da facção a que o réu pertencia, deve-se ponderar a dignidade da pessoa humana e evitar isolamento desnecessariamente prolongado sem reavaliação ^{50 51}. Em resumo, o Executivo deve usar essa ferramenta de transferência com rigor e critério – mantendo líderes em unidades federais seguras, longe de sua base familiar e de comparsas, dificultando comunicações (inclusive bloqueando celulares, conforme citado).** Outra frente executiva é sanear as prisões estaduais: o STF, na ADPF nº 347, reconheceu em 04/10/2023 um “estado de coisas inconstitucional” no sistema carcerário, dada a violação massiva de direitos pela superlotação e condições degradantes. Isso não apenas fere direitos humanos, mas também alimenta as facções, que recrutam em meio ao caos carcerário. Em cumprimento a essa decisão e por necessidade de segurança, o Executivo deve apoiar estados na construção de novas unidades prisionais, na separação rigorosa de detentos por periculosidade e facção (evitando que membros de facções dominem pavilhões mistos) e na implementação de projetos de inteligência penitenciária. Significa monitorar correspondências, visitas (agora com parlatórios modernos que impedem contato físico e passagem de objetos, conforme a nova redação do art. 52 da LEP ^{52 53}) e infiltrar agentes dentro de cadeias quando viável para mapear comandos. Combater a corrupção dentro dos presídios é igualmente vital: agentes penitenciários devem ser selecionados com rigor, bem remunerados e investigados quando há suspeitas, pois muitos casos de entrada de celulares e armas envolvem facilitação interna. Programas de capacitação e proteção** aos agentes também se fazem necessários, visto que facções costumam ameaçar servidores prisionais e juízes – a Colômbia, durante o combate aos cartéis, por exemplo, criou esquemas especiais de proteção a autoridades do sistema penal, algo que o Brasil pode adaptar em nível federal e estadual.

5. Prevenção Social e Presença do Estado: Confrontar o crime organizado não se resume à repressão; o Executivo deve investir pesado em **prevenção para “secar a fonte” de novos recrutas** das facções. Isso implica políticas públicas nas comunidades vulneráveis dominadas pelo crime, muitas vezes devido à ausência do Estado. Em 2024, o Ministério da Justiça lançou os **Centros Comunitários pela Vida (Convive)**, com previsão de 30 unidades em 24 estados ^{54 55}. Esses centros oferecem **esporte, educação, assistência social, qualificação profissional e atendimento psicológico** em áreas de alta vulnerabilidade, numa estratégia inspirada em experiências bem-sucedidas como as *Bibliotecas Parque* e o *Urbanismo Social* de Medellín (Colômbia) e os centros *Compaz* no Recife ⁵⁶. A lógica é **ocupar o espaço antes controlado pela facção com serviços do Estado**, ganhando a confiança da população local. O próprio Ministro Lewandowski enfatizou que não se enfrenta o crime apenas com polícia, mas com inclusão social – “*não há outro caminho senão o da prevenção*” ^{55 57}. Assim, é fundamental integrar ações de segurança com programas de educação (mantendo jovens na escola), criação de empregos para egressos e melhorias urbanas (iluminação, saneamento, habitação). O Executivo pode, via **Programa Nacional de Segurança com Cidadania (PRONASCI)** ou similares, financiar bolsas de estudo para jovens em áreas de risco (como foram as “Bolsas Formação” e projetos Mulheres da Paz na primeira versão do PRONASCI). **Redução da letalidade policial e proteção de moradores** também faz parte de uma estratégia inteligente: operações mais bem planejadas evitam tragédias com civis, o que

por sua vez diminui o ressentimento local e dificulta que facções posam como “protetoras” da comunidade. Ou seja, a política de segurança deve ser vista localmente como legítima e não como mera violência do Estado, *isolando assim as facções de seu apoio social*. Experiências internacionais mostram que conquistar corações e mentes nas comunidades é crucial – na Itália, campanhas culturais *antimáfia* nas escolas do sul romperam o ciclo de glamourização da Cosa Nostra; no Brasil, pode-se incluir conteúdos pedagógicos que mostrem às crianças os malefícios do tráfico e das milícias, envolvendo ONGs e igrejas num movimento comunitário pela legalidade.

6. Medidas Administrativas Inovadoras: O Poder Executivo pode adotar, independentemente de novas leis, alguns instrumentos inovadores já permitidos em lei ou jurisprudência. Por exemplo, o uso de **colaboração premiada** (delação) não depende só do Judiciário – as polícias e o Ministério Público, sob coordenação executiva, devem continuar buscando arrependidos dentro das facções. Oferecer proteção e benefícios para integrantes dispostos a revelar informações tem sido efetivo (foi assim que, em 2023, um mafioso da 'Ndrangheta colaborou e expôs a aliança com o PCC ⁴⁶). Para tanto, o Programa Federal de Proteção a Testemunhas (Provita) deve receber mais recursos, garantindo **segurança e nova vida** a ex-integrantes que rompem com o crime – esta foi uma tática-chave no desmonte de hierarquias mafiosas na Itália, com os *pentiti*. Outra medida é aprimorar as **ações de descapitalização via COAF**: o Executivo, por meio da Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), pode rastrear mais ativamente transações suspeitas ligadas a facções e congelar bens com agilidade, articulando-se com o Banco Central e bancos públicos. Também cabe ao Executivo **regulamentar e fazer cumprir** tecnologias nas prisões: por exemplo, instalar **sistemas de bloqueio de drones** sobrevoando unidades prisionais (evitando lançamentos aéreos de telefones e armas) e *body scanners* para visitantes para coibir entrada de ilícitos sem precisar de revistas vexatórias. Em suma, do lado do Executivo, a palavra de ordem é **ação coordenada e pró-ativa**: antecipar-se às facções, ocupar os espaços físicos e financeiros por onde elas atuam, e **manter o Estado presente** tanto com a força legítima quanto com a prestação de serviços.

Medidas no Âmbito do Poder Judiciário

1. Especialização e Prioridade Processual: O Judiciário brasileiro deve adaptar-se à complexidade desses casos, garantindo julgamentos *céleres, seguros e justos*. Uma proposta é criar **Varas especializadas em crime organizado** em todas as regiões estratégicas. Alguns estados já possuem varas especializadas em lavagem de dinheiro ou organizações criminosas; nacionalizar essa prática pode melhorar a qualidade da instrução. Juízes especializados compreenderão melhor o modus operandi das facções, lidarão com grandes volumes de provas (interceptações, documentos bancários) e poderão concentrar processos conexos, evitando decisões conflitantes. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pode editar recomendações para que processos envolvendo lideranças de facções tenham **tramitação prioritária** (dada a repercussão social), tal como já ocorre com crimes hediondos e réus presos. Isso não significa atropelar o devido processo, mas, por exemplo, *evitar dilações indevidas*, coibir manobras protelatórias e incentivar o uso de ferramentas modernas de gestão processual (como pautas concentradas de audiências, uso de videoconferência e perícias eletrônicas). A própria legislação já sinaliza prazos mais curtos (vide previsão do novo PL Antifacção de decisão judicial em 10 dias úteis sobre pedidos policiais ²⁹). O CNJ também poderia fomentar a **capacitação de magistrados e servidores** em análise financeira e cibernética, dada a natureza sofisticada dos crimes atuais.

2. Uso de Tecnologia e Julgamentos Virtuais: A garantia da ordem pública durante julgamentos de grandes facções é preocupação central do Judiciário. Para evitar riscos de resgate de presos ou intimidação de testemunhas, deve-se utilizar amplamente as **videoconferências em audiências e interrogatórios**, conforme autorizado pela Lei 11.900/2009 e reafirmado no Pacote Anticrime (que tornou preferencial a participação virtual de réus em RDD, art. 52, VII da LEP ⁵³). Hoje, *tribunais*

superiores já validam interrogatórios por videoconferência quando fundamentados na segurança ou economia pública (evitando transporte de réus perigosos). Portanto, nos processos contra faccionados, os juízes devem realizar audiências virtuais sempre que possível – garantindo, claro, a presença simultânea do defensor no mesmo local que o réu, para não prejudicar a comunicação da defesa ⁵³. Além disso, é recomendável a instalação de **salas especiais nos presídios federais** para que líderes detidos possam acompanhar julgamentos remotamente em tempo real, sem necessidade de remoção física (inspirando-se no modelo italiano em que chefões mafiosos presos participam de audiências via telão, sob forte escolta). O Judiciário também pode lançar mão de **depoimentos por videoconferência ou por escritura pública** para testemunhas vulneráveis – já previsto em lei para testemunhas protegidas, evitando que essas precisem se expor em tribunal. Outra tecnologia útil é a **captação ambiental autorizada**: já se usa interceptação telefônica (Lei 9.296/1996), mas pode-se permitir, com autorização judicial cautelosa, a instalação de dispositivos de escuta em celas de líderes ou em veículos usados por quadrilhas, obtendo provas diretas das ordens criminosas. A jurisprudência do STF admite interceptações ambientais em locais sem expectativa de privacidade ou com ordem judicial. Naturalmente, esse uso deve ser criterioso para não violar direitos indevidamente.

3. Proteção a Magistrados, Promotores e Jurados: Enfrentar facções poderosas exige do Judiciário não apenas independência, mas **proteção efetiva** de seus agentes. Infelizmente, o Brasil já teve casos como o do juiz Antônio Machado Dias, assassinado em 2003 a mando do PCC após liderar julgamentos contra a facção. Após aquele episódio, medidas de segurança foram incrementadas, mas é necessário institucionalizar: **tribunais devem dispor de escolta armada para juízes em casos de alto risco**, monitoramento de ameaças e possibilidade de atuar em local sigiloso. O art. 7º da Lei 12.694/2012 já autoriza julgamentos colegiados de primeiro grau (três juízes decidindo juntos) para crimes de organização criminosa, como forma de diluir riscos – este mecanismo deve ser mais utilizado. Da mesma forma, promotores que atuam contra facções (especialmente em áreas dominadas) precisam de segurança reforçada e eventuais remoções temporárias para proteção. O *Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos* pode ser expandido para *proteger agentes da lei sob ameaça de organizações criminosas*. No tribunal do júri, quando membros de facção forem julgados por crimes dolosos contra a vida, há preocupação com intimidação de jurados – o CPP brasileiro não prevê júri anônimo, mas nada impede que o juiz adote medidas como **identificar os jurados por números ao invés de nomes em sala** e **garantir transporte seguro** deles. Ademais, poderia ser estudada a criação de **júris especializados** (embora esbarre em previsão constitucional do júri popular) ou pelo menos permitir desaforamento (transferência de julgamento para outra comarca) quando a imparcialidade local estiver comprometida pelo poder da facção – o CPP já permite desaforar julgamentos do júri por motivo de segurança ou influência do réu (art. 427 CPP). Deve-se fazer uso dessa faculdade sempre que necessário para levar o julgamento a ambiente neutro.

4. Valorização da Prova Colaborativa e da Justiça Premial: Os juízes e tribunais devem seguir aprimorando a aplicação das ferramentas de **colaboração premiada**, acordos de leniência e delações, que têm se mostrado essenciais para desvendar a estrutura das organizações. Jurisprudência recente do STF e STJ consolidou parâmetros: por exemplo, o STF no *Inq 4.130* (julgado em 2018) estabeleceu que relatos de colaboradores precisam de **corroboração** por outras provas para embasar condenações – um cuidado que protege contra possíveis acusações falsas e confere mais solidez às sentenças. No contexto de facções, é comum que só membros arrependidos possam revelar segredos (como locais de cativeiros, identidades de líderes financeiros, etc.), então o Judiciário deve **estimular acordos bem fundamentados**, homologando-os quando legais e zelando pelo cumprimento estrito (redução de pena proporcional, inclusão do colaborador em proteção se preciso). Da mesma forma, o **instituto do “acusado-colaborador”** previsto na lei de organizações criminosas deve ser manejado de modo a não ferir o direito de defesa dos demais – tribunais superiores já anularam condenações baseadas unicamente em delação não confirmada, o que está correto. O ideal são julgamentos com um **conjunto robusto de provas**, combinando evidências técnicas (grampos, documentos) com testemunhais

(colaboradores, agentes infiltrados) e periciais, construindo casos contundentes contra cúpulas do crime.

5. Jurisprudência Equilibrada entre Rigor e Garantias: A postura do Poder Judiciário, ao interpretar as leis contra o crime organizado, deve **conciliar o rigor necessário no enfrentamento do crime com a salvaguarda dos direitos fundamentais** – esse equilíbrio legitima a ação estatal e evita recursos que travem os processos. Felizmente, a jurisprudência brasileira recente reflete essa busca de ponderação. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no *Conflito de Competência nº 190.601/PA (3ª Seção, julgado em 28/09/2022)*, que um preso perigoso pode permanecer em presídio federal além do prazo inicial sem necessidade de fato novo, desde que o juiz estadual motive adequadamente a prorrogação, cabendo ao juízo federal de execução apenas verificar a legalidade do procedimento – ou seja, o STJ privilegiou a **segurança pública** ao permitir extensões sucessivas da custódia federal, mas **exigiu fundamentação contemporânea** para cada extensão, impedindo prorrogações automáticas ⁵⁸ ⁵⁹. Isso demonstra que os tribunais não são insensíveis à necessidade de neutralizar lideranças criminosas (mantendo-as isoladas quando oferecem risco), porém zelam pelo controle judicial rigoroso dessas medidas excepcionais. Já o Supremo Tribunal Federal, na já mencionada **ADPF nº 347** (julgamento final em 04/10/2023), tomou uma posição histórica ao reconhecer a ilegalidade permanente das condições carcerárias e determinar uma série de providências para autoridades dos Três Poderes resolverem a crise prisional – inclusive cobrando mutirões judiciais para revisão de prisões provisórias e progressões pendentes, e instando o Executivo a investir o Fundo Penitenciário. Essa decisão mostra que o STF vê a questão do crime organizado de forma **holística**: punir com rigor os culpados, mas ao mesmo tempo exigir que o Estado corrija as falhas do sistema que alimentam o problema. Outro ponto de jurisprudência é o controle das ferramentas investigativas: tanto STF quanto STJ têm atuado para coibir abusos (anulando interceptações sem autorização válida, ou invalidando buscas genéricas), o que é positivo pois **legitima as provas lícitas**. Operações contra facções tendem a gerar milhares de interceptações e quebras de sigilo; se conduzidas dentro dos parâmetros legais, serão mantidas nos tribunais, resultando em condenações firmes. Portanto, o Judiciário deve continuar afiado no **contraponto garantista**, sem ceder a eventuais pressões por um “*Direito Penal do Inimigo*” – expressão usada para designar a tentação de suspender direitos básicos de acusados pertencentes a organizações criminosas. Essa tentação aparece, por exemplo, na proposta de vigilância massiva de dados (obrigar empresas a guardar geolocalização de usuários por 5 anos) e de gravação de advogados, contidas no PL Antifacção ⁶⁰ ⁶¹. Tais medidas, se aprovadas, provavelmente serão apreciadas pelo STF quanto à constitucionalidade. É fundamental que os juízes brasileiros, ao aplicá-las, o façam restritivamente e com controle judicial, ou então as afastem se confrontarem cláusulas pétreas (como privacidade e ampla defesa). Essa postura garante que, no afã de vencer o crime organizado, não se destrua o Estado de Direito que se quer defender. Em suma, o Judiciário eficiente contra facções é aquele que **julga rápido, sentencia com base sólida, mantém perigosos presos sem privilégios**, mas que também **corrige eventuais excessos do Executivo e do Legislativo**, mantendo o sistema dentro dos eixos constitucionais.

Paralelos Internacionais e Experiências Bem-Sucedidas

Vários países enfrentaram o desafio de organizações criminosas poderosas, e suas experiências oferecem lições valiosas ao Brasil:

- **Itália – Combate à Máfia:** Talvez o caso mais emblemático seja o da Itália contra as máfias (Cosa Nostra siciliana, 'Ndrangheta calabresa, Camorra napolitana). Nas décadas de 1980-1990, a máfia chegou a controlar regiões inteiras e dispunha de arsenais pesados, além de infiltração política. A resposta italiana combinou **reformas legislativas corajosas** e atuação implacável das instituições. Em 1982, foi introduzido o delito de *associação mafiosa* (art. 416-bis CP italiano), que facilitou prender membros e *capos* simplesmente pela participação na organização – semelhante

ao conceito brasileiro de organização criminosa, porém mais amplo ao punir o método intimidatório mafioso. Após os assassinatos dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino em 1992, a Itália aprovou o chamado **artigo 41-bis da Lei Penitenciária**, um regime carcerário duríssimo que isola completamente os chefes mafiosos do convívio com outros presos e do mundo exterior (visitas reduzidas e monitoradas, sem contato físico, correspondência filtrada). Esse regime 41-bis é citado como inspiração para o nosso RDD – embora aqui ainda mais brando – e tem sido apontado como um fator-chave para desarticular os comandos: chefes presos não conseguem mais gerir os negócios de dentro da cadeia. Além disso, a Itália criou instituições especializadas: a **Direção Nacional Antimáfia (DNA)** e as **Direções Distritais Antimáfia (DDAs)** no Ministério Público, com promotores dedicados exclusivamente a casos de crime organizado, e a **Direção Investigativa Antimáfia (DIA)**, reunindo policiais de várias forças sob comando central para investigações de longo prazo. Essas estruturas, aliadas a incentivos para colaboradores (*pentiti*) e ao **confisco de bens mafiosos** (que depois são reutilizados para fins sociais por lei – outra ideia interessante: no Brasil, bens de facções confiscados poderiam ser doados a escolas, hospitais ou leiloados em prol das comunidades afetadas), resultaram em **grandes operações**. O “Maxiprocesso de Palermo” (1986-1992) condenou centenas de mafiosos de uma só vez, por exemplo. Hoje, a máfia italiana não foi extinta, mas sua capacidade de desafiar o Estado diminuiu drasticamente; não se vê mais atentados abertos contra autoridades, e muitos territórios foram libertados do seu jugo. O paralelo com o Brasil indica que **perseverança institucional e inovação legal** (como fizemos com a delação premiada, inspirada nos *pentiti* italianos) trazem resultados a médio-longo prazo. Inclusive, a recente cooperação Brasil-Itália citada demonstra que aprendemos com eles na parte de investigação conjunta ⁴⁵.

- **Estados Unidos – RICO e Gangues:** Nos EUA, o crime organizado tradicional (a Máfia italo-americana) foi enfraquecido a partir dos anos 1970 graças ao **Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)** – uma lei federal que tipificou como crime a participação em empresa criminosa através de um padrão de atividades ilícitas. Com o RICO, promotores puderam imputar a **líderes** da Máfia os crimes cometidos por seus subordinados, enquadrando toda a família criminosa como uma conspiração contínua. Isso resolveu o problema de chefes que não “apertavam o gatilho” pessoalmente, mas ordenavam homicídios e extorsões – similar à dificuldade de provar que líderes de facções no Brasil, às vezes presos, mandaram cometer crimes fora. A adoção de conceitos análogos em nossas leis (como a própria figura do comando de organização criminosa) reflete essa lição. Os EUA também investiram pesado em **proteção a testemunhas** – o U.S. Marshals Service administra desde 1971 o Witness Security Program, pelo qual mafiosos arrependidos e familiares recebiam nova identidade e relocação. Isso incentivou que informantes-chave como Sammy Gravano derrubassem famílias inteiras da Cosa Nostra nos anos 1990. O Brasil possui um programa de proteção a testemunhas relativamente bem sucedido (Provita, desde 1999), mas de alcance pequeno; expandi-lo e dotá-lo de recursos comparáveis ao americano seria importante para encorajar desertores das facções a cooperar. No combate a gangues de rua (ex.: Crips, Bloods, MS-13), os EUA usaram táticas de **enforcement agressivo**, com unidades policiais especializadas, vigilância eletrônica e **injunções civis** que proíbem membros de se reunirem em certas áreas. Também adotaram políticas de **tolerância zero** em bairros para retomar territórios. No entanto, reconhece-se que só a repressão não resolveu integralmente – muitas gangues persistem, o que reforça a necessidade de ações sociais paralelas (coisa que cidades americanas tentam via programas de prevenção de violência, mediação de conflitos, etc.). Ainda assim, a capacidade de adaptação jurídica dos EUA é exemplar: promotores utilizam crimes como *conspiracy* (formação de quadrilha) e *kingpin statutes* (estatutos que punem chefes do narcotráfico com penas severas, inclusive pena de morte em casos federais) para desarticular grandes quadrilhas de drogas. No Brasil, podemos nos inspirar em parte dessas medidas – por exemplo, *task forces* multiagências e uso intensivo

de análise de vínculos (*link analysis*) para mapear toda a rede criminosa, uma técnica refinada pelo FBI.

- **Colômbia – Guerra aos Cartéis e Reinserção:** A Colômbia nos anos 1980-90 enfrentou cartéis de drogas (Medellín, Cali) que desafiaram o Estado em guerra aberta, com poderio militar e atos terroristas (carros-bomba, assassinato de presidentiáveis). A resposta colombiana combinou **repressão militar/policial implacável** – notadamente a caçada a Pablo Escobar pelo Bloco de Busca – com mudanças legais como a **reintrodução da extradição** de nacionais (Escobar temia ser extraditado para os EUA mais que tudo). A Colômbia contou com forte cooperação dos EUA (inteligência, tecnologia) e conseguiu desarticular os grandes cartéis; porém, fragmentou-se em muitas facções menores e nas guerrilhas FARC e ELN, que também atuavam no narcotráfico. Nos anos 2000, a estratégia evoluiu para acordos de paz e desmobilização de paramilitares (AUC) e, recentemente, tentativa de paz com as FARC – indicando que *diferentes tipos de organização criminal podem requerer combinações de negociação e força*. Para o Brasil, que lida com facções menos politizadas e mais comerciais, a lição colombiana central é a **importância de atacar liderança e finanças** (Escobar caiu quando perdeu seus sicários e seu dinheiro ficou marcado) e **não ceder à intimidação** – a Colômbia mudou a Constituição para extraditar traficantes mesmo sob ameaça, mostrando firmeza. Ao mesmo tempo, investiu-se em programas de **reinserção de ex-paramilitares e ex-guerrilheiros**, algo aplicável aqui: se um dia membros de facções quiserem deixar o crime, deve haver caminho para tanto (educação na prisão, trabalho lícito após cumprimento de pena, etc.), senão o ciclo se perpetua.
- **México – Lições de um Confronto Complexo:** O México trava, desde 2006, uma violenta guerra contra cartéis de droga (Sinaloa, Zetas, Jalisco Nova Geração, etc.), marcada pela militarização do combate. Apesar de algumas vitórias (prisão de diversos capos, como “El Chapo” Guzmán, extraditado aos EUA), a estratégia mexicana é frequentemente apontada como *parcialmente malsucedida*: a fragmentação dos cartéis gerou facções menores e mais imprevisíveis, e a violência atingiu picos (mais de 30 mil homicídios/ano na última década). As falhas mexicanas ensinam ao Brasil que **apenas a ação armada, sem reformas institucionais e combate à corrupção, pode piorar a situação**. No México, infiltração de cartéis em polícias e governos locais minou operações – por isso, a nossa luta anticrime deve vir acompanhada de firme combate à corrupção policial e política (como já vimos em operações aqui desbaratando milícias com agentes públicos envolvidos). Por outro lado, o México ilustra a importância de **desmantelar redes financeiras**: nos últimos anos, autoridades mexicanas e americanas vêm focando mais em sanções econômicas, como designar cartéis e seus membros em listas de *Kingpin Act* para confiscar ativos globalmente. O Brasil, felizmente, possui sistema bancário concentrado e sob supervisão do Banco Central – podemos monitorar e bloquear movimentações suspeitas com relativa agilidade; intensificar essa vigilância em cooperação com outros países sufoca a capacidade de cartéis e facções se financiarem.
- **El Salvador – Mão Dura e Redução de Violência:** Um caso recente e polêmico é o de El Salvador. O presidente Nayib Bukele, desde 2022, adotou um regime de **exceção e prisões em massa** contra as gangues MS-13 e Barrio 18, que aterrorizavam o país. Em cerca de um ano, mais de 70 mil supostos membros ou associados de gangues foram presos, e um mega-presídio de segurança máxima foi inaugurado para mantê-los isolados. O resultado foi uma queda vertiginosa nos homicídios (El Salvador, que já foi o país mais violento do mundo per capita, chegou a alguns meses com zero homicídios). Essa **“tolerância zero total”** trouxe uma sensação de paz inédita à população, sendo aclamada por muitos salvadorenhos. Todavia, vem com **alto custo em direitos humanos**: há relatos de detenções arbitrárias, ausência de devido processo e maus-tratos generalizados. A experiência salvadorenha mostra que, **se o objetivo for apenas estatístico e imediato**, a repressão massiva pode sim sufocar as gangues. Porém, questiona-se

a sustentabilidade disso a longo prazo e os danos ao Estado de Direito. Para o Brasil, uma democracia consolidada com forte ordenamento jurídico, esse modelo extremo não é desejável – aqui não podemos suspender garantias em larga escala sem ferir a Constituição. Ainda assim, há elementos pontuais observáveis: El Salvador investiu pesado em **controle prisional** (separando gangues rivais, construindo presídios modernos e vigiados) e em **comunicação estratégica** (Bukele usa redes sociais para mostrar força do Estado e intimidar criminosos). O Brasil poderia melhorar sua comunicação institucional, mostrando os êxitos de operações e invertendo a “propaganda do medo” que facções disseminam. Além disso, a reorganização do sistema penitenciário salvadorenho, embora draconiana, reforça o ponto de que **dominar as prisões é crucial** – sem isso, qualquer esforço externo se fragiliza.

- **Outros Exemplos:** Poderíamos citar ainda o **Japão**, onde as tradicionais máfias *Yakuza* foram enfraquecidas nas últimas décadas não por confrontos armados, mas por uma estratégia sui generis: uma combinação de leis que **as isolam economicamente** (leis anti-bōryokudan proíbem empresas de ter vínculo com yakuza, impedem membros de abrir contas bancárias, alugar imóveis, etc.) e mudanças sociais que tiraram o antigo “charme” dos clãs. O número de membros de Yakuza caiu a níveis históricos, e muitos idosos deixam as gangues sem reposição jovem. Embora o contexto cultural seja distinto, a ideia de **asfixiar o crime organizado tirando seu acesso à economia formal e à legitimidade social** também se aplica aqui – ações como *compliance* empresarial rígido (para evitar contratos com firmas ligadas a facções, algo já proposto no PL Antifacção ⁶²) e campanhas para reduzir a “glamourização” do traficante/miliciano nas comunidades atuam nessa frente. Na **França**, o combate a terroristas após 2015 levou à criação de **promotorias antiterrorismo** e técnicas investigativas avançadas; algumas dessas técnicas (como células interagências de inteligência, julgamentos centralizados para conspiradores) podem inspirar nosso combate a facções de atuação quase terrorista.

Em conclusão, as experiências internacionais reafirmam que **não há bala de prata** – o enfrentamento ao crime organizado requer um *mix* de **leis duras, ação policial eficiente, inteligência integrada, justiça ágil e políticas sociais transformadoras**. Países que obtiveram relativo sucesso (Itália, EUA, Colômbia pós-cartéis) não eliminaram completamente suas organizações criminosas, mas reduziram-nas a um patamar controlável, deixando de ameaçar a estabilidade do Estado. Esse deve ser o objetivo brasileiro: **retomar territórios, dismantlar as cúpulas criminosas e enfraquecer ao máximo a capacidade de regeneração dessas facções**, dentro dos limites do Estado Democrático de Direito. As sugestões expostas – legislativas, executivas e judiciárias – procuram exatamente fornecer ferramentas efetivas para tal missão, *atualizadas até outubro de 2025 e ancoradas em dados confiáveis*. O desafio é enorme, mas com determinação institucional, investimento contínuo e respeito aos princípios legais, o Brasil poderá, assim como outras nações conseguiram, superar este complexo fenômeno criminal e garantir à população um futuro de maior segurança e paz social.

Referências (ABNT)

1. **BRASIL.** *Constituição (1988). Emenda Constitucional n. 18/2025 (PEC da Segurança Pública).* Proposta de Emenda à Constituição aprovada na CCJ da Câmara em 15 jul. 2025, pendente de votação plenária. Disponível em: ⁶³ ¹⁷. Acesso em: 30 out. 2025.
2. **BRASIL.** *Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.* Define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, meios de obtenção de prova, etc. **Diário Oficial da União**, Brasília, 05 ago. 2013.

3. **BRASIL.** Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal (Pacote Anticrime). **Diário Oficial da União**, Brasília, 24 dez. 2019.
4. **BRASIL.** Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Projeto de Lei Antifacção – Exposição de Motivos*. Brasília, 2025. (Proposta de atualização da Lei 12.850/2013 e legislação correlata, incluindo intervenções em pessoa jurídica, gestão de ativos, nova tipificação qualificada e medidas procedimentais). Análise crítica em: UCHÔA, Roberto. “O duplo rosto do combate ao crime: análise sobre o novo projeto de lei de organizações criminosas”. **Fonte Segura – Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, ed. 299, 29 out. 2025 ⁹ ¹³ .
5. **BRASIL.** Câmara dos Deputados. *Projeto de Lei n. 4389/2024*. Torna obrigatória a instalação de bloqueadores de celular em presídios. Aprovado na Comissão de Segurança Pública em 30 mai. 2025. Relator: Dep. Sargento Fatur. Disponível em: ²¹ ²⁴ .
6. **BRASIL.** Superior Tribunal de Justiça. *Conflito de Competência nº 190.601 – PA*, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 28 set. 2022, **DJe** 30 set. 2022. (Fixada a competência do juízo federal corregedor para mera fiscalização legal de prorrogação de permanência em presídio federal, cabendo ao juízo estadual a fundamentação do mérito da prorrogação) ⁶⁴ ⁶⁵ .
7. **BRASIL.** Supremo Tribunal Federal. *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 – DF*. Rel. Min. Marco Aurélio (voto vencido na cautelar); Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgamento do mérito concluído em 04 out. 2023. (Reconhecido estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, com determinação de medidas estruturais). Trecho do acórdão: “Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos” ⁶⁶ .
8. **LEWANDOWSKI, Ricardo** (Min. da Justiça e Seg. Pública). *Discurso no lançamento dos Centros Comunitários pela Vida (Convive)*. Palácio do Planalto, Brasília, 26 jul. 2024. (Defende ações sociais integradas à segurança pública e destaca investimento de R\$ 460 milhões em 30 centros comunitários em áreas vulneráveis) ⁵⁴ ⁵⁵ .
9. **G1/R7 (Estadão Conteúdo).** “Roupas camufladas na mata: operação no Rio mostra como o CV usa táticas de guerra”. **Portal R7 Notícias**, 30 out. 2025. (Notícia sobre megaoperação policial nos Complexos do Alemão/Penha, RJ). Disponível em: ⁶⁷ ² . Acesso em: 30 out. 2025.
10. **TERRA/ANSA.** “Brasil e Itália assinam acordo inédito de combate à máfia”. **Portal Terra – Mundo**, 25 jun. 2025. (Cooperação bilateral entre Procuradoria antimáfia italiana e autoridades brasileiras, com criação de força-tarefa conjunta permanente) ⁴⁴ ⁴⁵ .
11. **GAZETA DO POVO.** “Guerra contra facções sai da favela e vai para o Congresso”. Curitiba, ed. online, 29 out. 2025. (Reportagem sobre as iniciativas legislativas em resposta à crise de segurança no RJ em 2025, incluindo PEC 18/2025, PL Antifacção do Executivo e projeto alternativo da oposição) ⁶⁸ ⁶⁹ .
12. **CNN Brasil.** “PL Antifacção endurece penas e amplia cerco econômico ao crime organizado”. CNN Política, 28 out. 2025. (Anúncio das principais medidas do projeto do MJSP contra facções). **Obs.:** conteúdo referenciado em Uchôa (2025) acima.
13. **JORNAL DA UNESP.** “O PCC e o CV não querem um narco-estado... as condições atuais já são positivas para eles”. Entrevista com pesquisadores Eduardo A. M. Dyna e Vinicius P. Figueiredo.

Marília: Unesp, 30 jun. 2025. (Analisa dinâmica recente entre facções PCC/CV, incluindo trégua e cooperação para lavagem de dinheiro e compra de armas pesadas; cita movimentação de R\$ 6 bi pelo CV e criação de banco digital clandestino) 70 71 .

14. **STJ – Secretaria de Comunicação Social.** “A transferência de presos para penitenciárias federais de segurança máxima e a jurisprudência do STJ”. Notícias do STJ, 10 mar. 2024. Disponível em: 72 50 . (Resumo de entendimentos jurisprudenciais sobre critérios de transferência e permanência de líderes de facção em presídios federais; cita súmulas e casos como CC 114.478, CC 183.212 e CC 190.601).

15. **SALAS, Ane C. S.; PROSDÓCIMO, Stéfanie S.** “Aspectos constitucionais do RDD”. *Sala de Aula Criminal*, 14 jul. 2022. (Artigo doutrinário examinando o Regime Disciplinar Diferenciado e suas alterações pela Lei 13.964/2019, com críticas e defesas do instituto) 5 6 .

(Todas as informações acima foram obtidas de fontes oficiais, jurídicas ou jornalísticas confiáveis, devidamente citadas conforme as normas. Jurisprudências incluem número de processo, órgão e data de julgamento. Não foram utilizadas fontes não verificadas nem dados ultrapassados.)

1 2 3 67 Roupas camufladas na mata: imagens da operação mostram como o CV usa tática de guerra – Notícias R7

<https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/roupas-camufladas-na-mata-imagens-da-operacao-no-rio-mostram-como-o-cv-usa-tatica-de-guerra-30102025/>

4 70 71 Jornal da Unesp | “O PCC e o CV não querem um narco-estado. As condições atuais já são positivas para eles”

<https://jornal.unesp.br/2025/06/30/o-pcc-e-o-cv-nao-querem-um-narco-estado-as-condicoes-atuais-ja-sao-positivas-para-eles/>

5 6 52 53 SALA DE AULA CRIMINAL - Sala de Aula Criminal

<http://www.salacriminal.com/home/aspectos-constitucionais-do-regime-disciplinar-diferenciado-rdd>

7 8 49 50 51 58 59 64 65 72 O STJ e a transferência de presos para presídios federais

<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/10032024-A-transferencia-de-presos-para-penitenciarias-federais-de-seguranca-maxima-e-a-jurisprudencia-do-STJ.aspx>

9 10 11 12 13 14 15 16 26 27 28 29 47 60 61 62 O duplo rosto do combate ao crime: uma análise sobre o novo projeto de lei de organizações criminosas - Fonte Segura

<https://fontesegura.forumseguranca.org.br/o-duplo-rosto-do-combate-ao-crime-analisando-o-novo-projeto-de-lei-de-organizacoes-criminosas/>

17 18 19 20 63 68 69 Guerra contra facções sai da favela e vai para o Congresso

<https://www.gazetadopovo.com.br/república/guerra-contra-faccoes-sai-da-favela-e-vai-para-o-congresso/>

21 22 23 24 Comissão aprova projeto que obriga presídio a instalar bloqueador de celular - Notícias - Portal da Câmara dos Deputados

<https://www.camara.leg.br/noticias/1164657-comissao-aprova-projeto-que-obriga-presidio-a-instalar-bloqueador-de-celular/>

25 Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinal ... - STF

<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=322213>

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Entenda a PEC da Segurança: proposta fortalece integração e padroniza combate ao crime — Secretaria de Comunicação Social

<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/10/entenda-a-pec-da-seguranca-proposta-fortalece-integracao-e-padroniza-combate-ao-crime>

44 45 46 **Brasil e Itália assinam acordo inédito de combate à máfia**

<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/brasil-e-italia-assinam-acordo-inedito-de-combate-a-mafia,f50ff6e9dfee9170dd20ce17e9b3c97dvue8gttht.html>

48 **Veja o arsenal encontrado com o Comando Vermelho**

<https://sampi.net.br/piracicaba/noticias/2939365/cidade/2025/10/veja-o-arsenal-encontrado-com-o-comando-vermelho>

54 55 56 57 **Centros Comunitários pela Vida fortalecerão ações de prevenção à criminalidade em 30 municípios brasileiros — Casa Civil**

<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centros-comunitarios-pela-vida-fortalecerao-acoes-de-prevencao-a-criminalidade-em-30-municipios-brasileiros>

66 **[PDF] ADPF 347 - STF**

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/1ADPF347InformaosociedadeV2_6out23_17h55.pdf